



P U T U S A N

Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MHD FADHIL AL ZHAHIR LUBIS BIN SAFARUDIN**
2. Tempat lahir : Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Yos Sudarso LK III RT 000/000 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mhd Fadhil Al Zhahir Lubis Bin Safarudin ditangkap pada tanggal 25 September 2025

Terdakwa Mhd Fadhil Al Zhahir Lubis Bin Safarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 2 Maret 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Maret 2026 sampai dengan tanggal 1 April 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 April 2026 sampai dengan tanggal 1 Mei 2026

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 15 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 3 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 3 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD FADHIL AL ZHAHIR LUBIS BIN SAFARUDIN** bersalah turut serta melakukan tindak pidana membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 20 huruf C UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa **MHD FADHIL AL ZHAHIR LUBIS BIN SAFARUDIN** dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder;

Dirampas untuk Negara

2. 1 (satu) buah Handphone merk redmi 110 c warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa unsur perekrutan dalam Pasal 4 UU TPPO tidak terpenuhi oleh Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pekerja biasa yang menerima perintah kerja bukan sebagai pelaku perekrut atau pengorganisasian kegiatan pengiriman pekerja migran;
2. Bahwa unsur eksploitasi tidak terbukti karena para saksi yang merupakan calon pekerja migran secara sadar dan sukarela memilih untuk berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja. Dengan demikian adanya keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural secara hukum tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi ketenagakerjaan atau keimigrasian;
3. Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai koki kapal tidak memiliki kendali operasional, tidak tepat diposisikan sebagai pelaku utama;
4. Bahwa perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana keimigrasian atau ketenagakerjaan atau pelanggaran terhadap ketentuan penempatan pekerja migran;
5. Bahwa sikap kooperatif Terdakwa merupakan alasan peringan pidana sebagaimana KUHP Tahun 2023;
6. Bahwa Terdakwa menyesal;
7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
8. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian nota pembelaan ini, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum vrispraak);

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya:

3. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan penempatan pekerja migran secara non-prosedural atau tindak pidana lain yang lebih ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mengubah penerapan pasal terhadap Terdakwa kepada ketentuan hukum yang lebih ringan dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya dengan mempertimbangkan peran Terdakwa yang terbatas hanya sebagai pekerja (koki kapal), bukan pelaku utama;

6. Menjatuhkan pidana yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi sosial sebagaimana prinsip pemidanaan dalam KUHP Tahun 2023;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT.3 bermesin Hyundai 4 Silinder;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 C warna hitam;

Ditentukan statusnya sebagaimana mestinya menurut hukum;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, atau setidaknya kepada Terdakwa dengan biaya yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yang saling bersesuaian saat persidangan, dan alat bukti tersebut telah menghasilkan fakta hukum yang mendukung pembuktian unsur demi unsur Pasal 4 jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 20 huruf C UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sehingga adalah tidak berdasar apabila Penasihat Hukum

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa;

Selanjutnya dengan pendapat tersebut, kami Mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menolak dan tidak dapat menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa MHD Fadhil Al Zhahir Lubis Bin Safarudin yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 30 Maret 2026;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Nomor PDM-3583/Kisar/Eku.2/11/2025 telah mempertimbangkan pertimbangan hukum yang diambil dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti serta menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REGISTER PERKARA : PDM -3583/Kisar/Eku.2/11/2025 tanggal 20 November 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa bersama sama dengan PIYAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025 bertempat di Wilayah Perairan Tanjung Balai Kab Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Ahmad Fauzi Bin Ahwani (Alm) bersama dengan saksi Faisal Bin Arpin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Kapal PMI (Pekerja Migran Ilegal) akan berangkat dari Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara menuju negara Malaysia. Kemudian Tim KP. Lory - 3018 melaksanakan penyelidikan di pintu muara sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Sekitar pukul 02.20 WIB tim KP. Lory - 3018 melihat adanya pergerakan kapal yang dicurigai tersebut di

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya pada pukul 02.25 Komandan KP. Lory - 3018 menerima informasi dari tim KP. Lory - 3018 bahwa kapal yang membawa PMI (Pekerja Migran Ilegal) tersebut sudah berangkat dari Silo Laut, Kec. Silau Baru, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Pada pukul 03.00 WIB KP. Lory - 3018 tolak dari dermaga Pantan Bagan Asahan menuju posisi kapal yang terduga membawa PMI. Pada pukul 04.55 WIB KP. Lory - 3018 yang menyalakan lampu rotator dan memberikan peringatan menggunakan lampu sorot ke kapal yang diduga membawa PMI (Pekerja Migran Ilegal) lalu 2 ABK kapal terduga melompat ke laut. KP. Lory-3018 sempat melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan. Pada sekitar pukul 06.20 WIB Pada posisi 3°06'.799" N - 99°50'.230" E KP. LORY - 3018 melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tanpa Nama GT. 3 jenis kapal ikan diperairan Tanjung Balai Asahan, Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 29 orang TKI Ilegal tanpa dokumen (9 kewarganegaraan Bangladesh, 19 kewarganegaraan Indonesia, 1 bayi) dan 1 terdakwa selaku Tekong Kapal yang akan berangkat ke Malaysia. selanjutnya KP. Lory-3018 melakukan Pengawasan terhadap kapal tanpa nama tersebut beserta penumpang ke dermaga Pantan Bagan Asahan. Pada Pukul 09.00 WIB KP. Lory - 3018 tiba dan sandar di dermaga Pantan Bagan Asahan bersama Kapal pembawa PMI (Pekerja Migran Ilegal). Selanjutnya sekira pukul Pukul 13.30 WIB mendapatkan informasi tentang penemuan Jenazah Pria tanpa identitas yang merupakan ABK membawa PMI (Pekerja Migran Ilegal) tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.40 WIB Jenazah tersebut dievakuasi bersama Tim Sar, Angkatan Laut, beserta warga di dermaga Pantan Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke KP. Lorry-3018 guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perahu yang dipergunakan sebagai sarana pengangkutan dan/atau untuk membawa para calon imigran ke Malaysia secara illegal (Non procedural) dan tugas terdakwa di atas perahu untuk membantu proses penjemputan, mengarahkan para calon pekerja migran untuk menaiki perahu dan menata duduk para calon pekerja berikut dengan barang-barangnya dan terdakwa akan diberikan upah Rp. 1.000.000,- dalam sekali jalan membawa para pekerja migran ke Malaysia.
- Berdasarkan keterangan saksi Rizky Andrean Situmorang Bin Taharudin Situmorang, saksi M. Reifan Al Kahfi Bin Jamaludin dan saksi Lasahira

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa yang menjemput saksi-saksi dan calon pekerja migran lainnya dan terdakwa yang mengatur posisi duduk pekerja migran saat menaiki ke perahu

- Berdasarkan keterangan **Ahli TPPO** Yakni Dr Edi Yunara, SH. Mhum menerangkan berdasarkan uraian normatif dan fakta hukum yang ada dapat disimpulkan bahwa:

- Perbuatan tersangka bersama pihak lain telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang pada tahap percobaan dan permufakatan jahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007.
- Unsur proses, cara, dan tujuan (eksploitasi) telah terpenuhi secara yuridis, walaupun eksploitasi belum terjadi secara nyata karena prosesnya telah digagalkan oleh aparat penegak hukum.
- Tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam undang-undang ini, unsur pokok TPPO terdiri dari unsur perbuatan (proses), unsur cara (*means*), dan unsur tujuan (eksploitasi).

1) Unsur Perbuatan (Proses)

Unsur ini meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

2) Unsur Cara (*Means*)

Unsur ini mencakup cara-cara seperti penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian bayaran atau manfaat..

3) Unsur Tujuan (Eksplorasi).

Eksplorasi dalam UU TPPO tidak hanya mencakup eksploitasi seksual, tetapi juga eksploitasi tenaga kerja, kerja paksa, atau kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Berdasarkan analisis di atas, ketiga unsur utama tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi secara yuridis. Walaupun para calon pekerja bersedia berangkat secara sukarela, persetujuan korban tidak menghapus unsur pidana TPPO apabila terdapat cara dan tujuan yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum atau eksploitatif, sesuai prinsip yang diatur dalam Protokol Palermo dan diadopsi dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Dengan demikian, dalam pandangan Ahli, perbuatan pihak yang mengatur dan memfasilitasi keberangkatan para calon pekerja ke Malaysia secara ilegal, termasuk pihak yang memberikan arahan, menampung, dan mengirim, telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO serta ketentuan penyertaan Pasal 55 KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa bersama sama dengan PIYAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025 bertempat di Wilayah Perairan Tanjung Balai Kab Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia)”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Ahmad Fauzi Bin Ahwani (Alm) bersama dengan saksi Faisal Bin Arpin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Kapal PMI (Pekerja Migran Ilegal) akan berangkat dari Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara menuju negara Malaysia. Kemudian Tim KP. Lory - 3018 melaksanakan penyelidikan di pintu muara sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Sekitar pukul 02.20 WIB tim KP. Lory - 3018 melihat adanya pergerakan kapal yang dicurigai tersebut di sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya pada pukul 02.25 Komandan KP. Lory - 3018 menerima informasi dari tim KP. Lory - 3018 bahwa kapal yang membawa PMI (Pekerja Migran Ilegal) tersebut sudah berangkat dari Silo Laut, Kec. Silau Baru, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Pada pukul 03.00 WIB KP. Lory - 3018 tolak dari dermaga Pantan Bagan Asahan menuju posisi kapal yang terduga

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa PMI. Pada pukul 04.55 WIB KP. Lory - 3018 yang menyalakan lampu rotator dan memberikan peringatan menggunakan lampu sorot ke kapal yang diduga membawa PMI (Pekerja Migran Ilegal) lalu 2 ABK kapal terduga melompat ke laut. KP. Lory-3018 sempat melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan. Pada sekitar pukul 06.20 WIB Pada posisi 3°06'.799" N - 99°50'.230" E KP. LORY - 3018 melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tanpa Nama GT. 3 jenis kapal ikan diperairan Tanjung Balai Asahan, Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 29 orang TKI Ilegal tanpa dokumen (9 kewarganegaraan Bangladesh, 19 kewarganegaraan Indonesia, 1 bayi) dan 1 terdakwa selaku Tekong Kapal yang akan berangkat ke Malaysia. selanjutnya KP. Lory-3018 melakukan Pengawalan terhadap kapal tanpa nama tersebut beserta penumpang ke dermaga Pantan Bagan Asahan. Pada Pukul 09.00 WIB KP. Lory - 3018 tiba dan sandar di dermaga Pantan Bagan Asahan bersama Kapal pembawa PMI (Pekerja Migran Ilegal). Selanjutnya sekira pukul Pukul 13.30 WIB mendapatkan informasi tentang penemuan Jenazah Pria tanpa identitas yang merupakan ABK membawa PMI (Pekerja Migran Ilegal) tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.40 WIB Jenazah tersebut dievakuasi bersama Tim Sar, Angkatan Laut, beserta warga di dermaga Pantan Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke KP. Lorry-3018 guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perahu yang dipergunakan sebagai sarana pengangkutan dan/atau untuk membawa para calon imigran ke Malaysia secara illegal (Non procedural) dan tugas terdakwa di atas perahu untuk membantu proses penjemputan, mengarahkan para calon pekerja migran untuk menaiki perahu dan menata duduk para calon pekerja berikut dengan barang-barangnya dan terdakwa akan diberikan upah Rp. 1.000.000,- dalam sekali jalan membawa para pekerja migran ke Malaysia.

- Berdasarkan keterangan Ahli Khalida Elviera, S.Psi selaku ASN di BP3MI Sumatera Utara selaku Ahli Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerangkan bahwa Calon pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana dinyatakan dalam UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 5 salah satunya menjelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia wajib Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial. Sehingga Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat wajib mendaftarkan diri di

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapat perlindungan baik sebelum berangkat, sedang berada di negara penempatan bahkan sesudah pulang dari negara penempatan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural dan bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- Adapun terdakwa membawa korban ke Malaysia untuk bekerja tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa bersama sama dengan PIYAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025 bertempat di Wilayah Perairan Tanjung Balai Kab Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia)”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Ahmad Fauzi Bin Ahwani (Alm) bersama dengan saksi Faisal Bin Arpin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Kapal PMI (Pekerja Migran Ilegal) akan berangkat dari Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara menuju negara Malaysia. Kemudian Tim KP. Lory - 3018 melaksanakan penyelidikan di pintu muara sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Sekitar pukul 02.20 WIB tim KP. Lory - 3018 melihat adanya pergerakan kapal yang dicurigai tersebut di sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya pada pukul 02.25 Komandan KP. Lory - 3018 menerima informasi dari tim KP. Lory - 3018 bahwa kapal yang membawa PMI (Pekerja Migran Ilegal) tersebut sudah berangkat dari Silo Laut, Kec. Silau Baru, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Pada pukul 03.00 WIB KP. Lory - 3018 tolak dari dermaga Pantan Bagan Asahan menuju posisi kapal yang terduga

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa PMI. Pada pukul 04.55 WIB KP. Lory - 3018 yang menyalakan lampu rotator dan memberikan peringatan menggunakan lampu sorot ke kapal yang diduga membawa PMI (Pekerja Migran Ilegal) lalu 2 ABK kapal terduga melompat ke laut. KP. Lory-3018 sempat melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan. Pada sekitar pukul 06.20 WIB Pada posisi 3°06'.799" N - 99°50'.230" E KP. LORY - 3018 melakukan pemeriksaan terhadap kapal Tanpa Nama GT. 3 jenis kapal ikan diperairan Tanjung Balai Asahan, Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 29 orang TKI Ilegal tanpa dokumen (9 kewarganegaraan Bangladesh, 19 kewarganegaraan Indonesia, 1 bayi) dan 1 terdakwa selaku Tekong Kapal yang akan berangkat ke Malaysia. selanjutnya KP. Lory-3018 melakukan Pengawasan terhadap kapal tanpa nama tersebut beserta penumpang ke dermaga Pantan Bagan Asahan. Pada Pukul 09.00 WIB KP. Lory - 3018 tiba dan sandar di dermaga Pantan Bagan Asahan bersama Kapal pembawa PMI (Pekerja Migran Ilegal). Selanjutnya sekira pukul Pukul 13.30 WIB mendapatkan informasi tentang penemuan Jenazah Pria tanpa identitas yang merupakan ABK membawa PMI (Pekerja Migran Ilegal) tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.40 WIB Jenazah tersebut dievakuasi bersama Tim Sar, Angkatan Laut, beserta warga di dermaga Pantan Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke KP. Lorry-3018 guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perahu yang dipergunakan sebagai sarana pengangkutan dan/atau untuk membawa para calon imigran ke Malaysia secara illegal (Non procedural) dan tugas terdakwa di atas perahu untuk membantu proses penjemputan, mengarahkan para calon pekerja migran untuk menaiki perahu dan menata duduk para calon pekerja berikut dengan barang-barangnya dan terdakwa akan diberikan upah Rp. 1.000.000,- dalam sekali jalan membawa para pekerja migran ke Malaysia.

- Berdasarkan keterangan Ahli Khalida Elviera, S.Psi selaku ASN di BP3MI Sumatera Utara selaku Ahli Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerangkan bahwa Calon pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana dinyatakan dalam UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 5 salah satunya menjelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia wajib Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial. Sehingga Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat wajib mendaftarkan diri di

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapat perlindungan baik sebelum berangkat, sedang berada di negara penempatan bahkan sesudah pulang dari negara penempatan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural dan bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Adapun terdakwa membawa korban ke Malaysia untuk bekerja tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fauzi Bin Ahwani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang hendak membawa pekerja imigran tanpa dilengkapi dokumen ke Malaysia;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Subditpatroliair Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sebagai Batek KP.Lory 3018 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 sekira pukul 06.20 WIB di perairan Asahan titik koordinat 3.0698158, 99.8480670 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal (PMI) non-prosedural ke luar negeri yaitu Malaysia;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan yang akan membawa PMI dari Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan hendak menuju negara Malaysia. Kemudian Saksi dan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Subditpatroliair Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sebagai Batek KP. Lory 3018 melakukan penyelidikan di pintu muara sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Lalu sekira pukul 02.20 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat adanya pergerakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan yang dicurigai tersebut di sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Kemudian pada pukul 02.25 WIB Komandan KP. Lory 3018 menerima informasi dari tim KP. Lory 3018 bahwa kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan terduga membawa PMI tersebut sudah berangkat dari Silo Laut, Kec. Silau Baru, Kab. Asahan, Sumatera Utara, lalu sekira pukul 03.00 WIB KP. Lory 3018 bertolak dari dermaga Pantan Bagan Asahan menuju posisi kapal yang terduga membawa PMI tersebut. Selanjutnya sekira pukul 04.55 WIB KP. Lory 3018 menyalakan lampu rotator dan memberikan peringatan menggunakan lampu sorot ke kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan yang diduga membawa PMI, lalu terlihat 2 (dua) orang ABK kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan pembawa PMI tersebut melompat ke laut, dan dilakukan pencarian namun tidak menemukan orang yang melompat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.20 WIB pada titik koordinat 3.0698158, 99.8480670, anggota kepolisian yang ada KP. Lory 3018 melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut, dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) orang Tenaga Kerja Ilegal tanpa dokumen yang terdiri atas 9 (sembilan) orang warga negara Bangladesh, 19 (sembilan belas) warga negara Indonesia, 1 (satu) orang bayi. Selain itu ditemukan 1 (satu) pelaku, yaitu Terdakwa selaku ABK. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang merupakan Batek KP. Lory 3018 melakukan pengawalan terhadap kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan beserta penumpangnya ke dermaga Pantan Bagan Asahan. Selanjutnya setelah bersandar di Pantan Bagan Asahan, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi mengenai penemuan jenazah pria tanpa identitas yang diduga ABK dari kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan evakuasi terhadap mayat tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke KP. Lory 3018 untuk diinterogasi;

- Bahwa Terdakwa adalah Anak Buah Kapal yang diberi upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sekali perjalanan, yang dibayar oleh Toke;
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) orang yang ditemukan di kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan adalah pekerja illegal yang akan berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja;
- Bahwa salah satu dari penumpang kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut ada yang mempunyai paspor namun sudah di blacklist;
- Bahwa penumpang kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut merupakan tenaga kerja yang direkrut berbagai agen;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga kerja tersebut berangkat ke Malaysia berdasarkan keinginan sendiri, dan masing-masing mencari kerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa hanya sekedar mengantarkan saja pergi ke Malaysia;
- Bahwa kapal yang dijadikan alat transportasi untuk mengangkut Tenaga Kerja Ilegal tersebut adalah kapal penangkap ikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, wanca dan Belong;
- Bahwa orang yang bernama Midun saat ini statusnya DPO, dimana Midun adalah agen pekerja ilegal;
- Bahwa Terdakwa direkrut oleh Wanca untuk bekerja di kapal tersebut, dan Wanca adalah salah satu awak kapal yang melompat ke laut pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa salah satu Tenaga Kerja Ilegal atas nama Riski saat itu juga dimintai keterangannya;
- Bahwa penumpang kapal warga negara Bangladesh masuk Indonesia dengan jalur ilegal dengan tujuan akhir Australia, namun tidak jadi berangkat ke Australia dan hendak pulang melalui Malaysia;
- Bahwa kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut tidak ada dokumennya, dan sudah tidak layak digunakan;
- Bahwa keterangan penumpang kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut, tujuan para penumpang tersebut hendak bekerja ke Malaysia adalah tanpa paksaan, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa awak kapal yang tertangkap hanya Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa baru sekali memberangkatkan Tenaga Kerja Ilegal;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya adalah juru masak kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut, dan berperan pula membantu untuk mengarahkan barang dan penumpang;
- Bahwa penumpang Warga Negara Asing semuanya merupakan warga negara Bangladesh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebagaimana didalam berkas perkara;
- Bahwa fungsi handphone yang ditemukan sebagai barang bukti adalah komunikasi antar pengurus;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut tidak mempunyai izin untuk memberangkatkan penumpang;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ikut memberangkatkan Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia, dan Terdakwa mengetahui penumpang yang dibawa adalah Tenaga Kerja Ilegal;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di kapal tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat ditangkap berada di atas kapal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut dalam posisi berhenti karena ada kerusakan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut, Saksi dan rekan Saksi dilengkapi dengan surat perintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Faisal Bin Arpin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang hendak membawa pekerja imigran tanpa dilengkapi dokumen ke Malaysia;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Subditpatroliair Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sebagai Batek KP.Lory 3018 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 sekira pukul 06.20 WIB di perairan Asahan titik koordinat 3.0698158, 99.8480670 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal (PMI) non-prosedural ke luar negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan yang akan membawa PMI dari Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan hendak menuju negara Malaysia. Kemudian Saksi dan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Subditpatroliair Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sebagai Batek KP. Lory 3018 melakukan penyelidikan di pintu muara sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Lalu sekira pukul 02.20 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat adanya pergerakan kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan yang dicurigai tersebut di sungai Silo Baru, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Kemudian pada pukul 02.25 WIB Komandan KP. Lory 3018 menerima informasi dari tim KP. Lory

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3018 bahwa kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan terduga membawa PMI tersebut sudah berangkat dari Silo Laut, Kec. Silau Baru, Kab. Asahan, Sumatera Utara, lalu sekira pukul 03.00 WIB KP. Lory 3018 bertolak dari dermaga Pantan Bagan Asahan menuju posisi kapal yang terduga membawa PMI tersebut. Selanjutnya sekira pukul 04.55 WIB KP. Lory 3018 menyalakan lampu rotator dan memberikan peringatan menggunakan lampu sorot ke kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan yang diduga membawa PMI, lalu terlihat 2 (dua) orang ABK kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan pembawa PMI tersebut melompat ke laut, dan dilakukan pencarian namun tidak menemukan orang yang melompat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.20 WIB pada titik koordinat 3.0698158, 99.8480670, anggota kepolisian yang ada KP. Lory 3018 melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut, dan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) orang Tenaga Kerja Ilegal tanpa dokumen yang terdiri atas 9 (sembilan) orang warga negara Bangladesh, 19 (sembilan belas) warga negara Indonesia, 1 (satu) orang bayi. Selain itu ditemukan 1 (satu) pelaku, yaitu Terdakwa selaku ABK. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang merupakan Batek KP. Lory 3018 melakukan pengawalan terhadap kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan beserta penumpangnya ke dermaga Pantan Bagan Asahan. Selanjutnya setelah bersandar di Pantan Bagan Asahan, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi mengenai penemuan jenazah pria tanpa identitas yang diduga ABK dari kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan evakuasi terhadap mayat tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke KP. Lory 3018 untuk diinterogasi;

- Bahwa Terdakwa adalah Anak Buah Kapal yang diberi upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sekali perjalanan, yang dibayar oleh Toke;
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) orang yang ditemukan di kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan adalah pekerja ilegal yang akan berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja;
- Bahwa salah satu dari penumpang kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut ada yang mempunyai paspor namun sudah di blacklist;
- Bahwa penumpang kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut merupakan tenaga kerja yang direkrut berbagai agen;
- Bahwa tenaga kerja tersebut berangkat ke Malaysia berdasarkan keinginan sendiri, dan masing-masing mencari kerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa hanya sekedar mengantarkan saja pergi ke Malaysia;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang dijadikan alat transportasi untuk mengangkut Tenaga Kerja Ilegal tersebut adalah kapal penangkap ikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, wanca dan Belong;
- Bahwa orang yang bernama Midun saat ini statusnya DPO, dimana Midun adalah agen pekerja ilegal;
- Bahwa Terdakwa direkrut oleh Wanca untuk bekerja di kapal tersebut, dan Wanca adalah salah satu awak kapal yang melompat ke laut pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa salah satu Tenaga Kerja Ilegal atas nama Riski saat itu juga dimintai keterangannya;
- Bahwa penumpang kapal warga negara Bangladesh masuk Indonesia dengan jalur ilegal dengan tujuan akhir Australia, namun tidak jadi berangkat ke Australia dan hendak pulang melalui Malaysia;
- Bahwa kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut tidak ada dokumennya, dan sudah tidak layak digunakan;
- Bahwa keterangan penumpang kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut, tujuan para penumpang tersebut hendak bekerja ke Malaysia adalah tanpa paksaan, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa awak kapal yang tertangkap hanya Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa baru sekali memberangkatkan Tenaga Kerja Ilegal;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya adalah juru masak kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut, dan berperan pula membantu untuk mengarahkan barang dan penumpang;
- Bahwa penumpang Warga Negara Asing semuanya merupakan warga negara Bangladesh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebagaimana didalam berkas perkara;
- Bahwa fungsi handphone yang ditemukan sebagai barang bukti adalah komunikasi antar pengurus;
- Bahwa kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut tidak mempunyai izin untuk memberangkatkan penumpang;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ikut memberangkatkan Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia, dan Terdakwa mengetahui penumpang yang dibawa adalah Tenaga Kerja Ilegal;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di kapal tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat ditangkap berada di atas kapal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut dalam posisi berhenti karena ada kerusakan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan tersebut, Saksi dan rekan Saksi dilengkapi dengan surat perintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Rizky Andrean Situmorang Bin Taharudin Situmorang, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kronologis Saksi hingga saat ini di amankan oleh pihak kepolisian:
 - a. Saksi saat itu berada di Malaysia sedang berlibur/jalan-jalan pada tanggal 14 Oktober 2024 sesuai dengan passport Saksi, lalu Saksi kembali ke Indonesia sekitar pada Bulan Januari 2025 melalui jalur gelap tanpa legalitas paspor.
 - b. Lalu Saksi mendapat kabar bahwa kakak kandung Saksi telah di amankan oleh pihak kepolisian di Malaysia, dikarenakan kakak Saksi melanggar imigrasi, yang Dimana kakak Saksi sama sekali tidak memiliki legalitas penduduk Indonesia saat bekerja di Malaysia.
 - c. Saat Saksi mengetahui bahwa kakak Saksi di tahan oleh kepolisian Malaysia, lalu Saksi inisiatif membantu kakak Saksi dan Saksi langsung menghubungi Agen gelap Bernama Sdri Ayu dengan nomor whatsapp 0838-9718-4172 yang berlatar di Silaulaut, untuk Saksi dapat akses mudah ke Malaysia melalui jalur gelap.
 - d. Saksi menghubungi Sdri Ayu dan Saksi menanyakan, "kapan ada jadwal keberangkatan? Dan berapa biayanya?" lalu oleh Sdri. Ayu menjawab ada keberangkatan pada tanggal 24,25 September 2025 itu ada dan untuk biaya sekali berangkat Rp5.000.000.-.
 - e. selanjutnya Saksi bersama calon pekerja migran yang lain di jemput di lahan kosong yang berada di tepi sungai oleh 2 orang pihak perahu, Saksi tidak mengenal mereka, namun yang Saksi ketahui salah 1 (satu) nya orang yang saat ini di amankan oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi di arahkan untuk menaiki perahu, setelah di atas

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perahu Saksi dan 19 (sembilan belas) PMI dibawa ke dalam palka perahu kemudian diatur posisi duduknya oleh sdr. Fadil dan 1 ABK, setelah selesai palka perahu ditutup menggunakan terpal agar tidak dilihat oleh petugas, selanjutnya kapal berangkat dr sungai laut ke negara Malaysia.

f. pada saat perahu sudah berangkat, lalu perahu jemput orang di tengah laut yaitu orang WNA Bangladesh yang hendak ikut perahu kami untuk sama-sama berangkat ke Malaysia, saat WNA Bangladesh sudah menaiki perahu dan perahu sudah jalan kembali, sekitar kurang lebih 5 menit pihak kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan kepada kami.

g. saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kami semua di perintahkan untuk tiarap, pada saat kami tiarap, tekong (nahkoda) dan kwanca (bagian mesin) lompat ke laut karena ketakutan.

h. saat pihak kepolisian naik diatas perahu, perahu tersebut mengalami kebocoran hingga mesin mati, saat air masuk dan mesin mati kami semua hamper tenggelam, dan Saksi memahami sedikit tentang mesin perahu tersebut, Saksi lakukan pengurusan air dengan cara memakai pompa air, lalu Saksi hidupan kembali mesin perahu tersebut.

i. setelah itu Saksi mengikuti perahu pihak kepolisian hingga saat ini Saksi diarakannya.

- Bahwa jumlah keseluruhan orang yang berada di perahu sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang, berikut 28 (dua puluh delapan) orang calon imigran terdiri dari 19 (sembilan belas) orang Warga Negara Indonesia dan 9 (sembilan) orang Warga Negara Asing Bangladesh dan 3 (tiga) orang pihak kapal yaitu tekong (nahkoda), kwanca (bagian mesin), dan koki;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat ini pihak kapal yang di amankan oleh pihak kepolisian hanya 1 (satu) orang saja yaitu sebagai koki dan yang 2 (dua) orang sebagai tekong (nahkoda) dan kwanca (mesin) saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian mereka melarikan diri dengan cara lompat ke laut, yang tekong (nahkoda) sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, yang kwanca saya tidak mengetahui saat ini belum di temukan apakah masih hidup atau meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Sdri Ayu selaku agen gelap, saat itu Sdri Ayu menghampiri ke rumah Saksi sekira pukul 19.00 malam untuk menjemput Saksi, dan Sdri Ayu mengantarkan Saksi ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan, yang dimana tempat penampungan tersebut tidak jauh dari tempat sandarnya perahu;

- Bahwa benar foto orang tersebut yaitu orang pihak perahu, bahwa benar orang tersebut yang menjemput Saksi dan calon pekerja migran lainnya, bahwa benar orang tersebut yang mengatur posisi duduk pekerja migran saat menaiki ke perahu, bahwa orang tersebut yang masih ada saat ini hingga diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi M. Reifan Al Kahfi Bin Jamaludin, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kronologis Saksi hingga saat ini di amankan oleh pihak kepolisian:

a. Pada hari Senin tanggal 22 September 2025 Saksi ditawarkan oleh Ibu Saksi untuk bekerja di Malaysia “kamu mau ikut bekerja konstruksi sama teman ibu di Malaysia?”, lalu Saksi menyetujui tawaran ibu Saksi untuk bekerja konstruksi di Malaysia. Pada pukul 16.30 WIB Saksi berangkat ke penampungan di Tanjung Balai dan tiba di penampungan Saksi ditemui oleh tekong bernama Sdr. Midun;

b. Pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 00.30 WIB Saksi berangkat dari Silau Laut menuju Malaysia, akan tetapi pada pukul 07.15 WIB kapal kami mengalami kebocoran dan kapal kembali ke Silau Laut;

c. Kami stanby di penampungan yang jaraknya agak jauh dari tempat perahu sandar, untuk menunggu kapal pengganti berangkat ke Malaysia;

d. Pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 pukul 02.00 Saksi beserta 7 orang lainnya berangkat menuju Silau Laut, setiba di Silau Laut kami menunggu kapal yang akan mengantar kami ke Malaysia. Lalu pada tanggal 24 September 2025 sekira pukul 04.00 pagi Saksi bersama calon pekerja migran yang lain dijemput di lahan kosong yang berada di tepi Sungai oleh 2 (dua) orang pihak perahu kemudian Saksi diarahkan untuk menaiki perahu, setelah di atas perahu Saksi dan 19 (sembilan belas) calon pekerja migran dibawa ke palka perahu kemudian diatur posisi duduknya oleh orang pihak perahu yang tadi menjemput Saksi dan mengarahkan Saksi, setelah selesai palka ditutup menggunakan terpal agar tidak terlihat oleh petugas, selanjutnya kapal berangkat dari sungai laut ke negara Malaysia;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



- e. Saksi tidak mengetahui siapa agen yang akan mempekerjakan Saksi di Malaysia, Sdr. Midun (Tekong) akan memberi kontak agen tersebut pada saat Saksi sampai di Malaysia;
- f. Pada saat perahu sudah berangkat, lalu perahu jemput orang di Tengah laut yaitu orang WNA Bangladesh yang hendak ikut perahu kami untuk sama-sama berangkat ke Malaysia, saat Bangladesh sudah menaiki perahu, dan perahu sudah jalan kembali, sekitar kurang lebih 5 menit pihak kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan kepada kami;
- g. Saat perahu kami melaju pihak kepolisian merapat dan melakukan pemeriksaan kami semua di perintahkan untuk tiarap, pada saat kami tiarap, tekong (nahkoda) dan kwanca (bagian mesin) lompat ke laut karena ketakutan dan mesin tetap melaju;
- h. Saat pihak kepolisian naik diatas perahu, perahu tersebut mengalami kebocoran hingga mesin mati, saat air masuk dan mesin mati kami semua hampir tenggelam, ada salah 1 migran yang bisa membantu menanggulangi kebocoran dan memperbaiki mesin, sehingga kapal kembali normal;
- i. Setelah kapal kembali normal, kami diarahkan untuk mengikuti pihak kepolisian untuk diamankan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat ini pihak kapal yang di amankan oleh pihak kepolisian hanya 1 (satu) orang saja yaitu sebagai koki dan yang 2 (dua) orang sebagai tekong (nahkoda) dan kwanca (mesin) saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian mereka melarikan diri dengan cara lompat ke laut, yang tekong (nahkoda) sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, yang kwanca saya tidak mengetahui saat ini belum di temukan apakah masih hidup atau meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Khalida Elviera, S.Psi, pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Calon pekerja migran Indoensia wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana dinyatakan dalam UU R1 No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 5 salah satunya menjelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia wajib Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial. Sehingga Pekerja Migran

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebelum berangkat wajib mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapat perlindungan baik sebelum berangkat, sedang berada di negara penempatan bahkan sesudah pulang dari negara penempatan;

- Bahwa yang dimaksud dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan PP RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

- Bahwa teknis perekrutan oleh P3MI dan langkah-langkah CPMI sejak awal hingga diberangkatkan secara procedural, sebagai berikut:

- Legalitas dari P3MI (harus PT bukan CV) dengan memiliki SIP3MI (Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang merupakan ijin tertulis dari Menteri; P3MI memiliki SP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia) yang diterbitkan oleh BP2MI;
- SIP2MI berlaku nasional dan disampaikan ke P3MI secara daring melalui Sisko P2MI (Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia);
- Dokumen SIP2MI ditembuskan oleh PT ke disnaker kab/ kota yang berisikan lowongan kerja di luar negeri;
- Bahwa calon pekerja migran Indonesia mendaftarkan dirinya di disnaker kab/ kota dan kemudian disnaker mendaftarkan calon pekerja migran Indonesia dengan dokumen lengkap ke Sisko P2MI;
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian penempatan kerja antara PT dengan calon pekerja migran yang disaksikan disnaker kab/ kota;---Dinas ketenagakerjaan kab/ kota menerbitkan surat rekomendasi pengurusan paspor calon pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Pelaksanaan medical chek up pekerja migran Indonesia yang di fasilitasi oleh P3MI di tempat sarana kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah;
- Bahwa P3MI juga mengurus terkait dengan Perjanjian Kerja antara CPMI dengan Pemberi Kerja melalui mitra usaha dan KBRI/KIRI di negara penempatan;
- Bahwa P3MI membayar asuransi BPJS calon pekerja migran Indonesia; P3MI menguruskan visa kerja calon pekerja migran Indonesia ke konsulat Negara Penempatan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dokumen CPMI sudah lengkap, maka P3MI mengajukan proses OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) secara daring melalui Sisko P2MI ke BP3MI yang dituju;
 - Bahwa BP3MI melakukan verifikasi kemudian menjadwalkan kegiatan OPP dan pelaksanaan OPP selama 1 hari;
 - Bahwa kemudian pekerja migran Indonesia melaksanakan sidik jari dan Kemudian, KP2MI menerbitkan surat keterangan OPP dan E - PMI (elektronik pekerja migran indonesia);
 - Bahwa kemudian Calon Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas:
- Badan;
 - Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
 - Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan juga Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Bagian Kedua Persyaratan, pasal 5 menjelaskan: Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- Memiliki kompetensi;
- Sehat jasmani dan Rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan social;
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Sedangkan Dokumen yang harus dimiliki oleh calon Pekerja Migran Indonesia di dalam pasal 13 menerangkan:

- Surat keterangan status perkawinan;
- Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- Sertifikat kompetensi kerja;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan sehat;
- Paspor;
- Visa kerja;
- Perjanjian penempatan kerja migran Indonesia;
- Perjanjian kerja;

Sehingga setiap pelaksana penempatan/pengiriman sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang No. 18 tahun 2017 harus memastikan kelengkapan dokumen dari Calon Pekerja Migran yang akan diberangkatkan sesuai dengan yang dipersyaratkan;

- Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Bahwa yang memiliki kewenangan untuk merekrut dan menempatkan PMI adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi terkait berdasarkan pasal 49 pada UU No. 18 Tahun 2017;

- Bahwa tidak ada persyaratan khusus terhadap sarana yang dipergunakan sebagai alat pengangkutan/membawa Calon Pekerja Migran Indonesia. Calon Pekerja Migran Indonesia boleh mempergunakan alat transportasi darat, laut dan udara untuk sampai ke negara tujuan asalkan telah memenuhi dokumen yang lengkap sebagaimana diatur di Pasal 5 dan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural dan bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo Pasal 69 dan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Selanjutnya diperjelas pada Peraturan BP2M1 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia pasal 3 ayat 1 Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani Biaya Penempatan. Ayat 2 menyatakan biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: tiket keberangkatan, tiket pulang, Visa Kerja, transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia, dll;

- Bahwa kemudian pada ayat 3 menjelaskan bahwa Biaya penempatan diberlakukan untuk jenis jabatan yaitu: pengurus rumah tangga, pengasuh

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan, dan awak kapal perikanan migran;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa Terdakwa sudah termasuk ke dalam unsur Orang Perseorangan atau Individu yang telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural dan bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo Pasal 69 dan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa Terdakwa sudah termasuk ke dalam unsur Orang Perseorangan atau Individu yang telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural dan bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo Pasal 69 dan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan pasal 83 dan pasal 81 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan migran Indonesia, perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Bahwa kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural setelah adanya proses hukum terhadap tersangka BP3MI Sumatera Utara akan melakukan proses pemulangan CPMI ke daerah asal sesuai dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia pasal 2 ayat 3 bagian b yaitu calon Pekerja Migran Indonesia yang gagal berangkat;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana karena dengan kesadaran penuh sebelumnya sudah mengetahui perahu yang akan digunakan untuk mengirim PMI Ilegal ke negara Malaysia dan sebagai pelaksana penjemputan para Calon Pekerja Migran di tanah kosong Desa Silau Laut bahkan Terdakwa juga telah menerima upah atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa tetap dapat dikenakan pidana karena terlibat dalam penempatan PMI Ilegal yang tidak sesuai dengan Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017, Terdakwa telah terbukti melaksanakan proses pra penempatan yang tidak sesuai dengan membawa CPMI yang tidak memiliki dokumen yang lengkap ke negara Malaysia walaupun bukan sebagai pemilik perahu atau nahkoda atau agen yang menghubungi CPMI tersebut, sehingga Terdakwa telah

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 dan Pasal 83 jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 Taun 22017;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ahli DR. Edi Yunara, S.H., M.Hum, pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terhitung sejak 1 Maret tahun 1986 s.d sekarang (39 tahun) dan sejak tahun 2014 menjadi staf pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum (S-2) dan Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada saat ini menjabat selain Dosen/Staf Pengajar juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah diminta keterangan dalam berbagai perkara pidana di sejumlah instansi penegak hukum, termasuk perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Secara khusus, keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pernah diberikan pada tahun 2011 (Trafficking dan Illegal Logging) dan 2015, serta yang terbaru pada tahun 2025 di Dit Reskrim Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan ahli sejak tahun 2007 hingga 2025 dalam berbagai jenis perkara, di antaranya tindak pidana penghinaan dan fitnah, pers, pemalsuan, korupsi, penipuan, penggelapan, UU ITE, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Ahli jelaskan pengertian tindak pidana Perdagangan Orang atau yang disebut sebagai TPPO terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 1 dan 2 yang berisi:
 - (1) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Dari definisi tersebut, unsur-unsur penting dari TPPO antara lain:

1. Tindakan awal seperti perkrutan, pengangkutan atau penampungan;
2. Cara atau sarana: kekerasan, ancaman, penimpuan, penyalahgunaan kekuasaan, dst;
3. Tujuan akhir: untuk eksploitasi berbagai bentuk, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan organ tubuh, dan sebagainya;

Artinya TPPO bukan sekedar jual beli orang, melainkan mencakup rangkaian tindakan kompleks yang bertujuan mengeksploitasi korban secara sistematis;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, Pasal 4 jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pokok perdagangan orang beserta pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana tersebut.

Dari ketentuan Pasal 4 tersebut, unsur-unsur hukumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Subjek Hukum (pelaku): setiap orang, artinya siapapun dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang tanpa memandang status atau kedudukannya;
- b. Perbuatannya (actus reus): melakukan setidaknya salah satu dari tindakan perdagangan orang yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
- c. Cara atau sarana: dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran/manfaat kepada pihak lain yang memegang kendali atas korban;
- d. Tujuan: untuk eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplotasi. Eksploitasi disini baik eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, atau bentuk eksploitasi lain yang merendahkan martabat manusia;



- e. Ebejek (korban): seseorang yang dalam konteks ini adalah pihak yang menjadi sasaran tindakan dan mengalami akibat eksploitasi atau kerentanan;

Sementara dari Pasal 10 artinya pasal ini memperluas pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku utama (dader), tetapi juga mencakup:

- Penyuruh (doen pleger): yaitu pihak yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan;
 - Pembantu (medepleger atau medeplichtige) yaitu pihak yang turut serta atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindak pidana;
 - Pencoba (poging) yaitu pihak yang telah memulai melakukan tindak pidana namun perbuatan belum selesai atau gagal, tetapi tetap dapat dipidana;
- Bahwa dalam doktrin hukum pidana dan praktik peradilan, unsur proses, cara dan eksploitasi bersifat kumulatif artinya ketiganya harus terbukti untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka unsur tindak pidana perdagangan orang tidak terpenuhi secara sempurna. Kecuali dalam hal korban adalah anak, unsur cara tidak perlu dibuktikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) UU TPPO;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, sekalipun para calon pekerja migran tidak merasa dipaksa dan secara sadar memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri demi mendapatkan penghasilan yang lebih besar, hal tersebut tidak serta merta menghapus adanya unsur TPPO apabila proses keberangkatannya dilakukan secara ilegal atau melalui pihak-pihak yang tidak berwenang serta terdapat tujuan eksploitasi dibaliknya. Dengan demikian, perasaan rela atau kehendak sendiri dari korban tidak menghapus sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana perdagangan orang, persetujuan korban tidak relevan apabila cara dan tujuan perbuatannya bersifat melawan hukum atau eksploitatif;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan uraian kronologis yang telah dijelaskan penyidik, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka yang membawa dan mengatur keberangkatan 29 orang Calon PMI dan WNA Bangladesh ke Malaysia tanpa dokumen resmi, dengan imbalan sejumlah uang, dapat dikategorikan sebagai TPPO sebagaimana Pasal 4 jo Pasal 10 UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dimana unsur proses terpenuhi karena kronologi menunjukkan adanya tindakan pengangkutan dan pengiriman sejumlah orang dari Pelabuhan/pasungan ke luar negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori perekrutan, transportasi atau pengiriman sebagaimana UU 21/2007, Tersangka sebagai ABK kapal berperan langsung dalam proses pengiriman, yang merupakan bagian dari rantai perbuatan TPPO walaupun Tersangka bukan sebagai perekrut, namun pihak yang turut serta tetap dapat dipidana sebagaimana penyertaan. Unsur Cara diidentifikasi dari adanya penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan, dimana CPMI dijanjikan pekerjaan di Malaysia tanpa adanya kepastian, kontrak kerja, maupun dokumen resmi. Pemberian bayaran atau manfaat karena setiap CPMI membayar sejumlah uang kepada pihak yang menjanjikan keberangkatan. Kondisi ini menunjukkan situasi kerentanan atau ketergantungan ekonomi dan pelaku memanfaatkan keinginan korban untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kemudian unsur tujuan eksploitasi terpenuhi karena meskipun belum terjadi secara nyata namun rangkaian perekrutan, pembayaran dan penempatan di penampungan dan pengiriman ke negara tujuan menunjukkan maksud dan rencana untuk menempatkan pekerja secara nonprosedural yang beresiko eksploitasi;

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang ada, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang pada tahap pelaksanaan, di mana tersangka secara sadar membantu proses pengiriman calon pekerja migran secara ilegal lintas negara dengan menerima imbalan. Walaupun tersangka bukan pelaku utama, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena turut serta dalam kegiatan TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 4 dan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO jo Pasal 55 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan tersangka bukan sekadar pelanggaran administrative keimigrasian, melainkan telah memenuhi unsur kejahatan perdagangan orang yang bersifat transnasional;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang membantu mengangkut calon pekerja Indonesia dari Indonesia ke Malaysia dengan menggunakan kapal ikan tanpa dilengkapi dokumen yang resmi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 sekira pukul 06.20 WIB di perairan Asahan titik koordinat 3.0698158, 99.8480670 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Utara karena melakukan pengiriman Pekerja Migran Ilegal (PMI) non-prosedural dengan kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan ke luar negeri yaitu Malaysia;

- Bahwa saat mengangkut Calon PMI, di atas kapal tanpa nama tersebut terdapat Yuri Susanto Als Kembang selaku nahkoda, Pian selaku juru mudi dan Terdakwa selaku ABK. Namun saat pihak kepolisian melakukan proses penangkapan, Yuri Susanto Als Kembang dan Pian meloncat ke laut melarikan diri, sedangkan Terdakwa masih berada diatas kapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat bekerja di kapal tersebut karena diberitahu teman Terdakwa yaitu Amar, dimana disampaikan ke Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai ABK kapal yang membawa Calon PMI dari Silau Laut Kab. Asahan menuju negara Malaysia dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perjalanan pulang pergi;
- Bahwa Amar bekerja di kapal kayu lainnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal tersebut sebagai ABK yang tugasnya memasak;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari pekerjaan dan teman Terdakwa yaitu Saudara Amar menyampaikan ada pekerjaan di atas kapal yang dipergunakan membawa PMI non prosedural dari Silau Laut Asahan menuju Malaysia. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2025, Saudara Amar mempertemukan Terdakwa dengan Nahkoda Kapal yaitu Yuri Susanto Als Kembang yang saat itu berada di Dock Pelabuhan Perintis Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Dimana saat Terdakwa bertemu dengan Yuri Susanto Als Kembang, dijelaskan kepada Terdakwa perahu akan dipergunakan membawa Calon PMI ke Malaysia secara ilegal, dan Terdakwa diberi tugas di atas perahu untuk membantu proses penjemputan, mengarahkan Calon PMI untuk menaiki perahu dan menata duduk Calon PMI dan barang bawaannya, dan Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perjalanan pulang pergi. Kemudian Terdakwa memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut. Selanjutnya Yuri Susanto Als Kembang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa, lalu Terdakwa ikut naik di atas kapal tersebut. Selanjutnya awak kapal yang ada di atas kapal tersebut adalah Yuri Susanto Als Kembang selaku Nahkoda Kapal, Saudara Pian selaku Juru Kemudi Kapal, dan Terdakwa selaku ABK, lalu kapal tersebut sekira pukul 19.00 WIB berlayar dari Dock Pelabuhan Perintis Kabupaten Asahan Sumatera Utara menuju Sungai Silau Laut, dan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



setibanya di pinggir Sungai Silau Laut, Terdakwa dan Saudara Pian diperintahkan Yuri Susanto Als Kambung untuk naik ke darat melakukan penjemputan Calon PMI yang sudah berkumpul di tanah kosong dekat perahu bersandar. Kemudian Terdakwa dan Saudara Pian ke darat dan menemui 19 (sembilan belas) orang Calon PMI yang saat itu sudah berkumpul, yang mana salah satu Calon PMI perempuan ada juga membawa 1 (satu) orang bayi. Lalu Terdakwa dan Saudara Pian mengarahkan Calon PMI tersebut naik ke atas kapal, dan Terdakwa dan Saudara Pian membantu membawakan barang-barang milik Calon PMI ke atas kapal. Selanjutnya setelah di atas kapal, Terdakwa dan Saudara Pian menyusun posisi duduk Calon PMI tersebut, diman Calon PMI perempuan duduk di ruang bangunan atas yaitu ruang kemudi, sedangkan Calon PMI laki-laki masuk ke bagian bawah deck kapal. Selanjutnya bagian bawah deck kapal Terdakwa dan Saudara Pian tutup dengan terpal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB kapal tersebut berlayar dari Sungai Silau Laut Asahan menuju Malaysia. Selanjutnya setelah kapal sudah berjalan selama 15 (lima belas) menit namun masih di Sungai Asahan, Terdakwa mendengar Nahkoda Kapal yaitu Yuri Susanto Als Kambung berkomunikasi melalui telepon dengan seseorang, dan tidak lama kemudian terdapat kapal kayu mendekat ke kapal yang Terdakwa naiki, kemudian 9 (sembilan) orang WNA yaitu Bangladesh naik ke atas kapal dan akan juga dibawa ke Malaysia. Selanjutnya kapal kembali berlayar menuju Malaysia. Selanjutnya sekira pukul 06.20 WIB saat kapal masih berlayar, tiba-tiba kapal dihentikan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan, lalu Nahkoda Kapal yaitu Yuri Susanto Als Kambung dan Pian selaku Juru Kemudi melompat ke laut sedangkan Terdakwa tetap di atas deck kapal. Selanjutnya pihak kepolisian naik ke atas kapal, dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan para Calon PMI serta WNA lainnya;

- Bahwa kapal yang membawa Calon PMI tersebut merupakan milik Saudara Midun;
- Bahwa Calon PMI yang dibawa menggunakan kapal tempat Terdakwa bekerja tidak dilengkapi dokumen yang resmi, maka saat dibawa dengan kapal tersebut, Calon PMI tersebut disembunyikan agar tidak terlihat oleh pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pihak yang merekrut Calon PMI tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa pihak perekrut dari berbagai agen, salah satunya bernama Ayu;
- Bahwa tujuan Calon PMI tersebut pergi ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa penumpang yang berada di atas kapal terdiri atas 9 (sembilan) orang WNA Bangladesh, 18 (delapan belas) orang Calon PMI yang terdiri atas 12 (dua belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, serta 1 (satu) orang balita yang dibawa salah satu Calon PMI Perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Calon PMI yang dibawa di atas kapal tersebut sesampainya di Malaysia akan bekerja apa dan dijemput oleh pihak mana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder;
2. 1 (satu) buah Handphone merk redmi 110 c warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polairud pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 sekira pukul 06.20 WIB di perairan Asahan titik koordinat 3.0698158, 99.8480670 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara karena membawa 18 (delapan belas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak dilengkapi dokumen dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder dari Sungai Silau Laut Kabupaten Asahan dengan tujuan luar negeri yaitu Negara Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 19.00 WIB, 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder yang dinahkodai Saudara Yuri Susanto Als Kambung dan dikemudikan oleh Saudara Pian dan Terdakwa sebagai ABK berlayar dari Dock Pelabuhan Perintis Kabupaten Asahan Sumatera Utara menuju Sungai Silau Laut. Selanjutnya setelah bersandar di pinggir Sungai Silau Laut, Terdakwa dan Saudara Pian naik ke darat dan menemui 18 (delapan belas) orang Calon PMI Ilegal yang telah berkumpul di lahan kosong dekat dengan perahu bersandar, yang ternyata 1 (satu) Calon PMI

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilegal perempuan membawa 1 (satu) orang bayi. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Pian mengarahkan 18 (delapan belas) orang Calon PMI Ilegal tersebut untuk naik ke atas perahu, dan Terdakwa dan Saudara Pian membantu membawakan barang-barang milik Calon PMI Ilegal ke atas perahu. Selanjutnya setelah di atas perahu, Terdakwa dan Saudara Pian menyusun posisi duduk Calon PMI Ilegal tersebut di dalam deck perahu. Kemudian setelah Calon PMI Ilegal duduk di dalam deck perahu, lalu Terdakwa menutup deck perahu tersebut dengan terpal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB, 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder tersebut berlayar dari Sungai Silau Laut Asahan menuju Negara Malaysia. Selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit perjalanan, perahu berhenti di tengah laut untuk menaikkan 9 (sembilan) WNA Bangladesh yang juga hendak pergi ke Negara Malaysia. Selanjutnya setelah 9 (sembilan) WNA Bangladesh naik ke atas perahu, 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder tersebut kembali berlayar menuju Negara Malaysia. Selanjutnya sekira pukul 06.20 WIB saat kapal masih berlayar, tiba-tiba kapal dihentikan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan, lalu Nahkoda Kapal yaitu Yuri Susanto Als Kambung dan Saudara Pian selaku Juru Kemudi melompat ke laut, sedangkan Terdakwa tetap di atas deck kapal. Selanjutnya pihak kepolisian naik ke atas kapal, dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan para Calon PMI Ilegal serta WNA lainnya;

- Bahwa 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder merupakan milik Saudara Midun, yang mana kapal tersebut berlayar dari Sungai Silau Laut Kabupaten Asahan menuju Negara Malaysia di nahkodai Saudara Yuri Susanto Als Kambung, dan dibawa oleh Juru Kemudi atas nama Saudara Pian dan Terdakwa selaku Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa 18 (delapan belas) orang Calon PMI yang dibawa dengan 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder ke Negara Malaysia tersebut direkrut oleh berbagai agen dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang resmi (Ilegal);
- Bahwa 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder yang dipergunakan membawa 18 (delapan belas) orang Calon PMI Ilegal tersebut tidak memiliki izin pengangkutan penumpang;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 4 *Juncto* Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan alternatif kedua Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan alternatif ketiga Pasal 83 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) KUHP maka ketentuan yang dapat diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal 83 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran *Juncto* Pasal 20 huruf c KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. turut serta dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum, baik dalam kapasitas sebagai orang perseorangan maupun sebagai korporasi, sepanjang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Mhd Fadhil Al Zhahir Lubis Bin Safarudin dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum



sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan jelaslah yang dimaksud setiap orang disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Unsur turut serta dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan

Menimbang bahwa turut serta (*medeplegen*) didefinisikan sebagai kerja sama secara sadar antara dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana, dimana pelaku turut serta diancam pidana yang sama dengan pelaku utama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah rangkaian kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI dengan pemberi kerja di luar negeri, mencakup perekrutan, pengurusan dokumen, pelatihan, hingga pemberangkatan resmi;

Menimbang bahwa Pasal 5 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran mensyaratkan setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang bahwa syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif, maka seluruhnya harus terpenuhi untuk melakukan penempatan PMI yang akan bekerja di luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sebagai Anah Buah Kapal dari 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder yang dinahkodai Saudara Yuri Susanto Als Kembung dan dikemudikan oleh Saudara Pian. Dimana perahu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Saudara Yuri Susanto Als Kambung, Saudara Pian dan Terdakwa sebagai alat transportasi yang membawa Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi untuk bekerja di Malaysia. Perahu tersebut semula berlayar dari Sungai Silau Laut Asahan hendak menuju Negara Malaysia, namun sekira pukul 06.20 WIB saat perahu tersebut berada di titik koordinat 3.0698158, 99.8480670 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, perbuatan Saudara Yuri Susanto Als Kambung, Saudara Pian dan Terdakwa yang membawa Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi tersebut diketahui pihak Polairud. Kemudian saat pihak Polairud akan melakukan pengamananan, Saudara Yuri Susanto Als Kambung dan Saudara Pian melompat ke laut, sehingga yang berhasil ditangkap saat itu adalah Terdakwa, dan diatas perahu tersebut diketahui terdapat 19 (sembilan belas) orang Warga Negara Indonesia dan 9 (sembilan) orang Warga Negara Asing yaitu Bangladesdh yang hendak menuju Negara Malaysia;

Menimbang bahwa Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi untuk bekerja di luar negeri tersebut salah satunya adalah Saksi M. Reifan Al Kahfi Bin Jamaludin. Dimana Saksi M. Reifan Al Kahfi Bin Jamaludin hendak bekerja dibidang konstruksi di Malaysia melalui Saudara Midun yang merupakan tekong kapal sekaligus penyalur atau calo yang mengantarkan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri yaitu Malaysia, dan ketika Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi sampai di Malaysia maka akan dijemput oleh pihak yang akan mempekerjakannya;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira pukul 19.00 WIB, 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder yang dinahkodai Saudara Yuri Susanto Als Kambung dan dikemudikan oleh Saudara Pian dan Terdakwa sebagai ABK berlayar dari Dock Pelabuhan Perintis Kabupaten Asahan Sumatera Utara menuju Sungai Silau Laut. Selanjutnya setelah bersandar di pinggir Sungai Silau Laut, Terdakwa dan Saudara Pian naik ke darat dan menemui 18 (delapan belas) orang Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi yang telah berkumpul di lahan kosong dekat dengan perahu bersandar, yang ternyata 1 (satu) Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi (berjenis kelamin perempuan) membawa 1 (satu) orang bayi. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Pian mengarahkan 18 (delapan belas) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk naik ke atas perahu, dan Terdakwa dan Saudara Pian membantu membawakan barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia ke atas perahu.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah di atas perahu, Terdakwa dan Saudara Pian menyusun posisi duduk Pekerja Migran Indonesia tersebut di dalam deck perahu. Kemudian setelah Pekerja Migran tersebut duduk di dalam deck perahu, lalu Terdakwa menutup deck perahu tersebut dengan terpal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB, 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder yang dinahkodai Saudara Yuri Susanto Als Kambung dan dikemudikan oleh Saudara Pian, dan Terdakwa sebagai ABK berlayar dari Sungai Silau Laut Asahan menuju Negara Malaysia. Selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit perjalanan, perahu berhenti di tengah laut untuk menaikkan 9 (sembilan) WNA Bangladesh yang juga hendak pergi ke Negara Malaysia. Selanjutnya setelah 9 (sembilan) WNA Bangladesh naik ke atas perahu, 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder tersebut kembali berlayar menuju Negara Malaysia. Selanjutnya sekira pukul 06.20 WIB saat kapal masih berlayar, tiba-tiba kapal dihentikan oleh pihak Polairud untuk melakukan pengamanan, lalu Nahkoda Kapal yaitu Yuri Susanto Als Kambung dan Saudara Pian selaku Juru Kemudi melompat ke laut, sedangkan Terdakwa tetap di atas deck kapal. Selanjutnya pihak kepolisian naik ke atas kapal, dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan 19 (sembilan belas) orang Warga Negara Indonesia dan 9 (sembilan) orang Warga Negara Asing yaitu Bangladesh lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Saudara Midun atau agen lainnya yang merekrut Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi, kemudian mengumpulkan Pekerja Migran Indonesia tersebut di suatu tempat lalu diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan alat transportasi berupa perahu yang dinahkodai Saudara Yuri Susanto Als Kambung dan dikemudikan oleh Saudara Pian, dan Terdakwa sebagai ABK, yang mana perahu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen atau izin. Kemudian Pekerja Migran Indonesia tersebut apabila tiba di Malaysia akan dijemput oleh pihak yang akan mempekerjakannya atau agen. Maka rangkaian perbuatan yang dilakukan Saudara Midun, Saudara Yuri Susanto Als Kambung, Saudara Pian, Terdakwa, dan Agen yang berada di Malaysia tersebut menurut Majelis Hakim merupakan rangkaian perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan mengarahkan dan mengatur posisi duduk Pekerja Migran Indonesia di dalam deck perahu tempat Terdakwa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, bahwa Terdakwa menutup deck tersebut dengan terpal dengan maksud dan tujuan agar orang lain tidak mengetahui perahu tempat Terdakwa bekerja tersebut sedang digunakan untuk membawa Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menyadari secara sepenuhnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka *unsur turut serta dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan* patut dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran *Juncto* Pasal 20 huruf c KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 4 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 4 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut adalah *"setiap orang yang turut serta membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"*;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sebagai Anak Buah Kapal dari 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder yang dinahkodai Saudara Yuri Susanto Als Kembang dan dikemudikan oleh Saudara Pian telah membawa Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi untuk bekerja di Malaysia. Namun demikian, terkait setelah Pekerja Migran Indonesia tersebut tiba di Malaysia, dan akan bertemu dengan pihak mana, akan melakukan pekerjaan apa, bahkan apa yang akan terjadi pada Pekerja

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Migran Indonesia tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang diajukannya ke persidangan. Padahal salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut berkaitan dengan unsur tujuan yaitu **"untuk dieksploitasinya Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Indonesia"**. Sementara peran dari Terdakwa yang dapat dibuktikan Penuntut Umum hanyalah sebagai Anak Buah Kapal yang membawa Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan sebaliknya sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan unsur eksploitasi dari perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam proses persidangan. Namun demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan peran Terdakwa yang ternyata bukan merupakan peran utama dalam terjadinya suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, yang mana lama pidana tersebut sebagaimana dalam amar putusan. Dimana pidana tersebut dipandang telah adil dan tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terlebih penjatuhan pidana tersebut tidak semata-mata bertujuan pemberian nestapa ataupun efek jera bagi masyarakat, namun juga sebagai sarana yang dapat dipergunakan Terdakwa dalam memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder;

merupakan alat transportasi yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah maka terhadap barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah Handphone merk redmi 110 c warna hitam;

merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan terhadap barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran *Juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Fadhil Al Zhahir Lubis Bin Safarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin Hyundai 4 selinder;
 - 1 (satu) buah Handphone merk redmi 110 c warna hitam;dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh kami, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Syarifa Yana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofi Eka Putri Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41